Simulacro Consti

Hola, muchachos. Esperamos se encuentren muy bien. Este es el segundo simulacro de nuestro diplomado. En principio, les habíamos comentado que sólo tendría 20 preguntas. Sin embargo, creímos necesario extender este a 29 preguntas. Van a tener 131 minutos (cuatro minutos y treinta segundos por pregunta). Y la fecha de cierre del simulacro es el **martes 01 de abril a las 6:00 p.m.**

* Obligatorio

1. Nombre y apellidos *

   Escriba su respuesta

2. Correo electrónico *

   Escriba su respuesta

3. **Supuesto de hecho:** Mauricio Rojas Gaitán, gobernador del Resguardo Caño Ovejas de la comunidad indígena Sikuani de Mapiripán, a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición. El accionante indicó que, el 15 de octubre de 2024, presentó petición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de saber: (i) el estado de las investigaciones adelantadas por las presuntas afectaciones ambientales provocadas por los proyectos de cultivo de palma de aceite desarrollados por Poligrow en el municipio de Mapiripán; (ii) las gestiones realizadas en el marco de las funciones de inspección y vigilancia de las actuaciones de CORMACARENA; (iii) los conceptos emitidos sobre procesos de licenciamiento ambiental para la implementación de proyectos agroindustriales de palma de aceite en el municipio y (iv) que se coordinara una mesa de trabajo con autoridades del orden nacional, departamental y municipal, en la que se aborden los hechos denunciados y se verifiquen las condiciones del pueblo Sikuani. Declaró que, a la fecha de interposición de la acción de tutela, no había recibido respuesta por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ni del Ministerio del Interior y que desde su recepción dichas entidades tenían acceso sin problema alguno a la petición.

4. Usted es profesor de una reconocida universidad de Colombia, y un estudiante, al ver este caso, le pregunta por varios asuntos relativos al mismo, toda vez que los asuntos mineros, ambientales y energéticos le apasionan. Sin embargo, él quiere entender qué tipo de derecho de petición fue el impetrado por el abogado del señor Mauricio Gaitán, cómo debe contestar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior, y cuál es el término con el que cuentan para dar respuesta al mismo. Usted, como abogado, que le contesta a su estudiante: (10 puntos) *

- ◯ Sin duda, es un derecho de petición de interés general y colectivo, debiendo ser contestado por dichas entidades lo más pronto posible por la importancia que tiene para la sobrevivencia del pueblo Sikuani. Allí no sólo está en juego el derecho fundamental de petición, sino la vida digna de quienes hacen parte de esa comunidad indígena.
- ◯ Es un derecho de petición de interés general, debiendo ser contestado por dichas entidades en un plazo de 12 días hábiles y bajo parámetros de claridad, precisión, congruencia y consecuente.
- ◯ Es un derecho de petición de interés particular, debiendo ser contestado por dichas entidades en un plazo de 10 días hábiles.
- ◯ Es un derecho de petición de información, debiendo ser contestado por dichas entidades en un plazo de 10 días hábiles y bajo parámetros de claridad, precisión, congruencia y consecuente.

5. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 28 de octubre de 2024, remitió la petición a CORMACARENA, al considerar que los interrogantes i), ii) y iii) del derecho de petición eran de su competencia. CORMACARENA acreditó haber dado respuesta de fondo. En efecto, esta entidad aportó el Oficio No. PM.GA.3.23.0310 de 1° de febrero de 2023, dirigido al peticionario, por medio del cual le informó los actos administrativos proferidos respecto de concesiones, permisos, visitas de control, investigaciones y sanciones, en relación con la actividad agroindustrial de la empresa Poligrow en el municipio de Mapiripán; y le aclaró que, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, el otorgamiento de permisos ambientales en el caso concreto (de concesión, vertimientos y ocupación de cauce) no requerían licenciamiento ambiental. Usted considera que la respuesta de CORMACARENA satisface los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional: (10 puntos) *

- ◯ Si, considero que CORMACARENA fue precisa, clara, congruente y consecuente con lo entregado. La misma está sustentada en pruebas, actos administrativos y fundamento jurídico aplicable.
- ◯ No, considero que CORMACARENA no respondió todos y cada uno de los puntos solicitados en el derecho de petición. En específico, no se pronunció de fondo sobre las licencias ambientales otorgadas.
- ◯ No, considero que CORMACARENA no respondió todos y cada uno de los puntos solicitados en el derecho. En especial, no se pronunció sobre las gestiones y acciones adelantadas en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia.

- ◯ Ninguna de las anteriores.

6. **Supuesto de hecho:** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 28 de octubre de 2024, remitió un derecho de petición de información a CORPONOR, al considerar que los interrogantes planteados en el mismo correspondían a las funciones y competencias de esa entidad; el Ministerio acreditó haber comunicado dicha actuación al solicitante. Además, por Oficio No. 13012022E2024385 del 05 de noviembre de 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le informó al actor que, en reconocimiento de la importancia de los asuntos expuestos, se había programado un espacio de interlocución para el 18 de enero de 2025 en las instalaciones de esa cartera, con participación de la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA y el Asesor del Despacho de la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, delegado para asuntos indígenas, con el objetivo de conocer detalladamente las preocupaciones y requerimientos planteados por el solicitante, y determinar las acciones a seguir por parte del Ministerio.

7. Pues bien, resulta ser que el abogado del señor Armando Piazzola, quien interpuso ese derecho de petición y es el gobernador del Resguardo Indígena Wayuu del Oriente Mayapo, interpuso una acción de tutela por vulneración del derecho de petición. El estudio de la misma le correspondió al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Maicao, que consideró que las comunicaciones mencionadas bastaban para declarar la configuración de una carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto con ellas se daba por satisfecha la solicitud elevada. Usted como abogado, ¿cuál es su juicio respecto de la decisión de dicho Despacho? (10 puntos) *

- ◯ Desacertada, pues la tutela no sólo iba encaminada a la protección del derecho de petición, sino a la salvaguarda de la vida digna de la comunidad Wayuu.
- ◯ Acertada, toda vez que la remisión a CORMACARENA se realizó dentro del término previsto en el artículo 21 del CPACA.
- ◯ Equivocada, la remisión de una solicitud a otra entidad no equivale a una respuesta de fondo y, por tanto, es insuficiente de cara a hacer efectiva la garantía del derecho de petición. Además, tanto la remisión como la contestación se hicieron por fuera del término legal previsto para ello.
- ◯ Razonable, pues al remitir y contestar lo hizo bajo los parámetros exigidos por la Corte Constitucional, esto es, claridad, precisión, congruencia y consecuente. Además, tanto la remisión como la contestación se hizo de forma oportuna, en el término legal previsto para ello.

8. Armando considera que el juez se equivocó y que su abogado es un inepto e incompetente, pues no puso todo el empeño posible para que el juez fallara a favor de los derechos de la comunidad indígena. Por lo anterior, decide buscarlo a usted para que le indique los pasos a seguir en el caso o si es posible hacer algo frente al mismo. Asi, ¿qué es lo primero que usted debe pedirle a Mauricio Gaitán para ese propósito? (10 puntos) *

- ◯ Las pruebas aportadas en la acción de tutela impetrada, su fecha de admisión y la fecha en la cual se profirió la Sentencia por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Maicao.
- ◯ El paz y salvo del anterior abogado y la fecha en la cual se notificó la Sentencia por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Maicao.
- ◯ El paz y salvo del anterior abogado, la fecha en la cual se radicó la acción de tutela y la fecha en la cual se profirió la Sentencia por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Maicao.
- ◯ El paz y salvo del anterior abogado, las pruebas aportadas en la acción de tutela impetrada y la fecha en la cual se profirió la Sentencia por parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Maicao.

9. Armando está desesperado por la decisión y considera que el juez se equivocó ostensiblemente. ¿Qué podría hacer el abogado de Armando al respecto? (10 puntos) *

- ◯ Adelantar un proceso de prevaricato por acción en contra del juez del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Maicao.
- ◯ Adelantar un proceso disciplinario ante el Consejo Superior de la Judicatura en contra del juez del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Maicao.
- ◯ Solicitar la nulidad de la Sentencia, por vulneración del debido proceso
- ◯ Impugnar la decisión del juez.

10. María cuenta con 48 años y se encuentra diagnosticada con esclerosis múltiple, patología por la que empezó a manifestar síntomas desde los 15 años. El 1º de septiembre de 2005 fue valorada por una junta médica que le determinó una pérdida de capacidad laboral del 66,85%. El 28 de junio de 2024 la accionante fue evaluada por una junta médica del Instituto *Azul* de la especialidad de medicina física y rehabilitación, a la que fue remitida por

parte de Famisanar. Luego de verificar los diagnósticos de esclerosis múltiple, paraplejia espástica, vejiga e intestino neurogénico, epicondilitis medial y lateral y tendinitis de flexores de carpo bilateral, la junta médica le ordenó a la accionante una silla de ruedas motorizada, toda vez que la de propulsión mecánica limita su movilidad y le puede generar nuevas lesiones dada la enfermedad degenerativa que padece. El 28 de junio de 2024 se radicó para trámite a través del aplicativo "Mi prescripción" (Mipres) el suministro de la silla de ruedas con las especificaciones determinadas por la junta médica del Instituto *Azul*. Ante esta solicitud, Famisanar respondió que dicho elemento no se encuentra incluido en el Plan de Beneficios en Salud.

11. María, la accionante, quien padece de esclerosis múltiple, presentó acción de tutela contra la EPS Famisanar S.A.S, por considerar que la negativa de esta última de proporcionarle la silla de ruedas motorizada que le fue ordenada por su médico tratante bajo el argumento de que tal elemento no se encuentra incluido en el Plan de Beneficios de Salud ("*PBS*"), vulnera sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la seguridad social y a la igualdad. Solicitó que, como consecuencia del efectivo restablecimiento de estos últimos, se ordene a la accionada la entrega del citado dispositivo médico que requiere, dada la patología que padece. Usted, como abogado, ¿cuáles cree que son las cuestiones previas o de procedibilidad que debe cumplir María? (10 puntos) *

- ◯ Legitimación por pasiva, acreditar que Famisanar S.A.S es la EPS de ella y encargada, por tanto, debe suministrar la silla de ruedas.
- ◯ Legitimación por activa y por pasiva, subsidiariedad e inmediatez.
- ◯ Legitimación por pasiva y por activa, relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez.
- ◯ Copia de la cédula de ciudadanía, legitimación por pasiva y activa, subsidiariedad e inmediatez

12. María lo contacta a usted como abogado una vez recibe la noticia que la EPS no le entregará la silla de ruedas y le indica que no puede soportar un minuto más el dolor y que su vida no es digna sin esa silla. ¿Usted qué haría al respecto? (10 puntos) *

- ◯ En virtud del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011 y modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019 interpondría una queja por tal situación ante la Superintendencia Nacional de Salud. Esto es el paso previo a la acción de tutela, pues, si no se hace esto, el juez de tutela declarará improcedente su acción por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
- ◯ Interpondría una acción de tutela, pues es el único mecanismo idóneo y eficaz, siendo procedente por ser un particular encargado de la prestación del servicio público de salud.

- ◯ Interpondría un derecho de petición de información ante Famisanar S.A.S., para que me explique por qué razón rechazó la solicitud instaurada por María, expresándole que es de vida o muerte la entrega inmediata del vehículo.
- ◯ Interpondría una acción de tutela y dentro de ella solicitaría medidas provisionales tendientes a la entrega de la silla.

13. Usted es el juez que debe resolver la tutela interpuesta por María. ¿cuáles son las fuentes normativas que debería de mirar para fundamentar su decisión? (10 puntos) *

- ◯ Constitución Política de 1991.
- ◯ Constitución Política de 1991, jurisprudencia de las Altas Cortes y resoluciones expedidas sobre la materia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
- ◯ Constitución Política de 1991, Ley Estatutaria de Salud, Leyes ordinarias relevantes para el caso, precedente constitucional obligatorio y resoluciones expedidas sobre la materia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
- ◯ Constitución Política de 1991, Ley Estatutaria de Salud, el artículo 260 de la Ley 1955 de 2019 y precedente constitucional obligatorio que haya resuelto un caso similar al que se está resolviendo.

14. **Supuesto de hecho:** Antonio Almabares Castillo tiene 9 años y asiste al colegio Santa Teresita de los Cabales Aparicio. A él le encanta tener el pelo largo, pero la coordinadora académica desde hace un tiempo lo molesta por su pelo largo, pues considera que viola el literal E del artículo sobre la adecuada vestimenta y uso del calzado en la institución. De hecho, en una izada de bandera lo llamó a la mitad del coliseo y lo puso como ejemplo de aquello que no hay que hacer, para que los demás niños no lo hicieran.

15. Él está cansado de esa situación y desea hacer algo respecto, por lo cual se dirige a la Defensoría del Pueblo, para tal efecto. ¿Qué debería de hacer la Defensoría del Pueblo con ese caso? (10 puntos) *

- ◯ Decirle a Antonio que le toca cortarse el pelo, pues él, al entrar a ese colegio, aceptó las normas y el manual de convivencia del mismo.
- ◯ Decirle a Antonio que debe traer a sus padres para que ellos sepan de la situación y ellos sean los que interpongan las acciones correspondientes.

- ◯ Interponer una acción de tutela como agente oficioso de Antonio en contra del Colegio Santa Teresita de los Cabales Aparicio, por vulnerar su derecho fundamental a la intimidad.
- ◯ En virtud del artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, la decisión tomada por el colegio no es desproporcionada ni constitucionalmente ilegítima.

16. Antonio decide redactar una acción de tutela de forma autónoma y entregarla de forma física en los juzgados de su ciudad. ¿Es jurídicamente viable eso? (10 puntos) *

- ◯ No, porque para eso la Rama Judicial dispuso un canal web, para que todas las personas radicaran sus peticiones por ahí.
- ◯ No, porque, en virtud del principio de subsidiariedad, Antonio debería de dirigirse a la Secretaría de Educación de su ciudad e interponer una queja ante ella, por el maltrato recibido y la vulneración de sus derechos fundamentales.
- ◯ Si, pues, según la Constitución Política de Colombia, todos tenemos derecho a interponer una acción de tutela en defensa de nuestros propios intereses y prerrogativas.
- ◯ Si, pues, según la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional y la Convención Americana de Derechos Humanos, todas las personas por encima de 4 años pueden interponer acciones judiciales en defensa de sus propios intereses y derechos.

17. Usted, como abogado, ¿Considera que se le lesionó algún derecho fundamental a Antonio? Si es así, ¿cuáles y qué acciones debería emprender el colegio para corregir el supuesto comportamiento lesivo en contra de Antonio? (10 puntos) *

- ◯ Si, considero que se le vulneró el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y la vida digna. El colegio debería pedirle disculpas públicas a Antonio.
- ◯ Si, considero que se le vulneró el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y la vida digna. El colegio debería disculparse públicamente y reformar el manual de convivencia, para ajustarlo a lo establecido en la Constitución Política de 1991 y a lo dicho por la Corte Constitucional respecto de los límites de la autonomía escolar.
- ◯ Si, considero que se le vulneró el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. El colegio debería de reformar su manual de convivencia, establecer una política de cero discriminación y sensibilización sobre el tema y la secretaría de educación municipal debe abrirle una investigación al colegio por las conductas cometidas en contra de Antonio.

- ◯ Ninguna de las anteriores

18. **Supuesto de hecho:** La señora Sandra, actuando como agente oficioso de su padre Francisco, interpuso acción de tutela. En el escrito indicó que Francisco tiene 98 años, padece de demencia senil, tiene problemas para procesar la comida, padece de desnutrición, tiene una movilidad limitada y depende de terceros para realizar sus funciones básicas. Agregó que dada sus limitaciones de movilidad depende de ella para que lo alimente, asee, y demás. La agente oficiosa señaló que actúa en el proceso en ese rol y que ella es la única persona que vela por el cuidado de su padre, que es una mujer de la tercera edad, que no trabaja, y que subsisten gracias a la caridad de las personas. Agregó que su padre está desnutrido, tiene escaras, y que además se ve obligada a acostarlo sobre plásticos ante la falta de recursos para adquirir pañales, lo que le genera más lesiones cutáneas. La agente oficiosa solicitó el amparo de los derechos de Francisco, como sujeto de especial protección por su avanzada edad, a la salud, a la vida y a la vida digna. Por consiguiente, como medida provisional y definitiva, pretende que se le proporcione (i) una cama hospitalaria que se pueda reclinar y (ii) una silla de ruedas, así mismo se le proporcione (iii) el alimento tipo ensure, (iv) pañales M y (v) cuidados médicos en casa.

19. ¿Sandra puede actuar en este proceso como agente oficiosa de Francisco? (10 puntos) *

- ◯ No, pues su estado de salud también es grave, y el señor Francisco requiere de una persona en un estado idóneo y óptimo que realmente pueda representar sus intereses.
- ◯ No, pues en la acción de tutela no pone de presente ningún documento que dé cuenta que es verdaderamente su hija o que existe una relación formal con el señor Francisco.
- ◯ Si, toda vez que Francisco no está en condiciones de defenderse, por su estado de vulnerabilidad extrema y se indicó en la tutela que se está actuando en defensa de derechos ajenos.
- ◯ Ninguna de las anteriores.

20. El juez de tutela al revisar el caso se percata que 'la cama hospitalaria reclinable' no se ha prescrito por el médico tratante de Francisco. ¿Qué debería hacer el juez de tutela respecto de esa situación? (10 puntos) *

- ◯ Debe conceder la cama, pues, si bien no hay una orden médica que dé cuenta de su necesidad, es claro que la misma dignificaría la vida de Francisco.

- ◯ No debe conceder la cama, pues, ante la inexistencia de orden médica, no hay necesidad terapéutica de la misma.
- ◯ No debe conceder la cama, pues la misma se encuentra excluida expresamente del PBS.
- ◯ Ninguna de las anteriores

21. El juez de tutela también debe decidir, en primer lugar, sobre las medidas provisionales solicitadas, pero tiene dudas sobre si otorgarlas o no, por lo cual reúne a los demás miembros del Despacho para que le ayuden a decidir sobre ello. Luego de una reunión extensa, surgen dos posiciones: (i) por un lado, la secretaria del Despacho considere que sí debe concederlas y (ii) por otro, el oficial mayor cree que no. Usted es el notificador de ese Despacho, ¿cuál cree que debería de ser la fundamentación de esa decisión? (10 puntos) *

- ◯ No deben concederse, pues el Decreto 2591 de 1991 no le otorgó la facultad al juez de tutela de conceder previamente ningún asunto. Francisco debe esperar los 10 días hábiles, término que es lo suficientemente adecuado y razonable.
- ◯ Debe concederlas parcialmente, pues considera que el alimento tipo Ensure y los pañales talla M son necesarios.
- ◯ Si debe concederlas, pues hay una vocación aparente de viabilidad, un riesgo probable de afectación de derechos fundamentales por la demora en el tiempo y no es una medida desproporcionada.
- ◯ No debe concederlas respecto de la silla de ruedas, pues este es el único elemento que considera no es de urgencia y no hay un riesgo probable de afectación a derechos fundamentales por la espera de los diez (10) días hábiles en la resolución de la acción de tutela. Así, respecto de todas las demás solicitudes, sí debería proceder la medida provisional.

22. **Supuesto de hecho:** Carolina Ibarra Toro, quien es estudiante de diseño industrial, se encuentra en el último semestre de la carrera y solo le falta una materia llamada CPG, siendo requisito necesario para graduarse. Ha estudiado en esa universidad por el financiamiento que logró conseguir con el ICETEX. Cuando le correspondía matricular la misma, la Universidad le bloqueó dicha posibilidad, aduciendo que el ICETEX no le había pagado el dinero correspondiente a las matrículas de los semestres 1 y 2 del año 2005. Por lo anterior, Carolina decidió interponer una acción de tutela contra la universidad, por considerar vulnerado su derecho a la educación y, porque no actuó de buena fe.

23. Usted es el juez de tutela que debe resolver el asunto, ¿es viable considerar que la Universidad actuó de mala fe? (10 puntos) *

- ◯ No es posible concluir eso, pues la Universidad simplemente está adelantando un trámite administrativo de cobro, lo cual no es actuar de mala fe.
- ◯ No es posible llegar a esa conclusión, toda vez que la Universidad en reiteradas ocasiones le manifestó la mora en el pago a la estudiante.
- ◯ No es posible pensar eso, pues la estudiante debió estar pendiente de los desembolsos que hacía el ICETEX. Si hubiese actuado así, se hubiese percatado que el ICETEX no había desembolsado lo rubros de los semestres 1 y 2. El derecho a la educación no es solo un derecho, sino también un deber.
- ◯ Ninguna de las anteriores.

24. ¿Es constitucionalmente legítimo que la Universidad le bloquee el pago de la matricula a Carolina? (10 puntos) *

- ◯ Si, pues es una medida proporcional, ya que una vez graduada, el pago de la matricula es imposible de conseguir
- ◯ Si, pues, en virtud del Reglamento General de la Universidad y la autonomía universitaria que la rige, está dentro de sus potestades hacer eso.
- ◯ No, toda vez que Carolina no es la deudora en este caso. La Universidad deberá acudir ante el ICETEX y reclamar administrativa y judicialmente el pago de la deuda.
- ◯ Ninguna de las anteriores

25. **Supuesto de hecho:** Juan considera que una norma del Código Civil es inconstitucional. Lo anterior, pues consagra ciertos beneficios sucesorales para los parientes consanguíneos, pero no los mismos para los civiles.

26. ¿A través de qué acción puede demandar la inconstitucionalidad y quien es el órgano competente para resolverla? (10 puntos) *

- ◯ A través de una acción de nulidad por inconstitucionalidad y lo resolverá la Corte Constitucional.

- ◯ A través de una acción pública de inconstitucionalidad y lo resolverá la Corte Constitucional.
- ◯ A través de una acción de nulidad por inconstitucionalidad y lo resolverá el Consejo de Estado
- ◯ A través de una acción de tutela y la resolverá la Corte Constitucional.

27. Juan está condenado actualmente por el delito de homicidio doloso, pues asesinó a su pareja por serle infiel con el mejor amigo. ¿Usted como abogado considera que él puede demandar la inconstitucionalidad de la norma del Código Civil mencionada? (10 puntos) *

- ◯ Si, pues el único derecho político suspendido fue el voto.
- ◯ No, pues sus derechos políticos fueron suspendidos.
- ◯ No, pues solo pueden demandar normas los ciudadanos en ejercicio.
- ◯ Si, pues sigue siendo un ser humano y, por tanto, tiene todos sus derechos intactos.

28. Juan le pregunta a usted como abogado que no entiende toda la tipología de sentencias que emite la Corte Constitucional. Usted como le explicaría cada una de ellas y el efecto que cada una tiene. (10 puntos) *

- ◯ La Corte Constitucional emite tres tipos de Sentencia: Sentencias de Unificación (SU), Sentencias de Tutela (T) y Sentencias de Constitucionalidad (C). Respecto de las últimas y las primeras tienen efectos para todos los colombianos, esto es, erga omnes y la segunda tiene efectos interpartes, solo para las partes del proceso.
- ◯ La Corte Constitucional emite tres tipos de Sentencia: Sentencias de Unificación (SU), Sentencias de Tutela (T) y Sentencias de Constitucionalidad (C). Respecto de las últimas y las primeras tienen efectos para todos los colombianos, esto es, erga omnes y la segunda tiene efectos intercomunis.
- ◯ La Corte Constitucional emite sentencias que son plenamente vinculantes para todos los operadores jurídicos, pese a que el resuelve, lo decidido tenga efectos interpartes o erga omnes.
- ◯ La Corte Constitucional emite tres tipos de Sentencia: Sentencias de Unificación (SU), Sentencias de Tutela (T) y Sentencias de Constitucionalidad (C). El primer y segundo tipo de sentencias tienen efectos, por regla general, interpartes y la última tiene efectos erga omnes.

29. En la mañana del 6 de noviembre de 1985 el M-19 tomó el Palacio de Justicia en lo que denominó la "Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre". En dicha operación participaron 35 personas: 25 hombres y 10 mujeres. El Palacio de Justicia está ubicado en el extremo norte de la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. Carlos Augusto Rodríguez Vera tenía 29 años en 1985 y estaba casado con Cecilia Cabrera Guerra, con quien tuvo una hija, sin embargo, luego de la situación mencionada se encuentra desaparecido. Era el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia y estudiaba Derecho en la Universidad Libre. El 6 de noviembre de 1985 el señor Rodríguez Vera salió temprano en la mañana a trabajar en la cafetería del Palacio. Al menos una persona lo vio esa mañana en la cafetería antes del inicio de la toma. El señor Rodríguez Vera sobrevivió la toma y recuperación del Palacio de Justicia. De acuerdo a la prueba en el expediente, fue considerado como sospechoso de colaborar con el M-19 por las autoridades estatales al ser administrador de la cafetería. Asimismo, familiares o conocidos lo han reconocido en al menos cinco videos de los hechos saliendo con vida el 7 de noviembre de 1985, custodiado por militares.
En respuesta a la denuncia hecha por la cónyuge de Carlos Augusto, tras los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia se han realizado diversas investigaciones sobre lo sucedido. El 13 de noviembre de 1985 el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 3300, dispuso la creación de un Tribunal Especial de Instrucción encargado de investigar los delitos cometidos con ocasión de la toma violenta del Palacio de Justicia de Bogotá. El Tribunal Especial de Instrucción señaló que Carlos Augusto Rodríguez Vera se encontraban en el Palacio de Justicia al momento de la toma y que existía prueba suficiente en el sumario para concluir que tales personas fallecieron en el 4° piso, a donde fueron conducidas como rehenes en los primeros momentos de los sucesos. Una vez presentado el informe del Tribunal Especial de Instrucción, las investigaciones sobre la responsabilidad del M-19 fueron retomadas en la jurisdicción penal ordinaria, en el marco de lo cual el 31 de enero de 1989 el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá profirió resolución acusatoria contra los integrantes del M-19 que idearon el asalto al Palacio de Justicia. Asimismo, el Juzgado 30 incluyó un acápite denominado "Responsabilidad Presunta de las Fuerzas Armadas" donde realizó varias consideraciones en torno a la actuación del personal militar y de policía que intervino en el operativo, haciendo especial mención a personas desaparecidas, eventuales torturas y a los hechos ocurridos en el baño y cuarto piso del Palacio de Justicia. En consecuencia, dispuso que la jurisdicción penal ordinaria investigase lo sucedido y en particular la posible responsabilidad del Comandante de la Brigada XIII del Ejército, al considerar que había sido el Oficial que había conducido el operativo, del Coronel Jefe del B-2, quien estuvo a cargo de la operación de inteligencia desplegada en la Casa del Florero, así como del entonces Director de la Policía Nacional, por posible desacato a una orden del Consejo de Ministros de suspender las acciones del cuarto piso.

30. Cecilia Cabrera decide demandar al Estado, en aras de que se le indemnice a ella y a su hija, por la desaparición de su esposo, la cual, en su parecer, fue hecha por los mismos militares, toda vez que existen pruebas claras que su esposa salió con vida del Palacio de Justicia. Vera no tiene padres, su único núcleo familiar es Cecilia y su hija, Antonia, quien al momento de su desaparición tenía 4 años. No obstante, Cecilia lleva más de 10 años en el proceso y el

mismo no ha pasado más allá de la admisión de la demanda. Por lo cual, ella decide acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Usted es contactado por Cecilia para que la ayude con ese propósito, ¿cuál es su análisis inicial respecto de su caso? (10 puntos) *

- ◯ Cecilia no necesita abogado para acudir al SIDH, por lo cual no sería ético de mi parte aceptar la propuesta de Cecilia, pues mi intervención en este proceso no tendría ningún efecto.
- ◯ Cecilia no cumple con el requisito de subsidiariedad que exige el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por lo cual, no hay posibilidad jurídica que la habilite para llevar el caso de su cónyuge.
- ◯ Ceciliar sí cumple con el requisito de subsidiariedad que exige el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la medida en que agotó todos los medios judiciales ordinarios y extraordinarios disponibles antes de acudir al SIDH.
- ◯ Ninguna de las anteriores.

31. Usted, antes de aceptar el caso de Cecilia, le explica cómo funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuáles son los tiempos que se manejan en esa jurisdicción y, en general, qué es lo que le espera, en dado caso que decidan someter su caso al SIDH. Luego de esa explicación, Cecilia le pide que mejor lleven el caso directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su respuesta ante esa solicitud? (10 puntos) *

- ◯ No es posible acudir directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la medida en que el andamiaje del SIDH está diseñado de tal forma que el caso se debe someter primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, posteriormente, ésta podrá someterlo a la jurisdicción de la Corte IDH.
- ◯ Por regla general, no es posible acudir directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Excepcionalmente, si se cumple con los requisitos de urgencia manifiesta y especialidad que exige la jurisprudencia de la Corte IDH, por lo cual no habrá necesidad de pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- ◯ Debido a que es un caso en el que ésta en juego el DIH, este caso debe llevarse ante la Corte Penal Internacional, pues, en virtud del Estatuto de Roma, es ese el organismo internacional competente para juzgar al Estado Colombiano y a sus Altos Jefes de Estado.
- ◯ No es posible acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el Estado colombiano no es responsable de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

32. **Supuesto de hecho:** Los accionantes Nolberta del Toro Rentería, Baltazara del Toro Rentería, Florencia del Toro Rentería, Luz Maritza del Toro Rentería, Marcelina Palacios Rentería,

Francisco Yimmy Palacios Rentería y Carmen Alicia Palacios Rentería, a través de apoderado judicial, el 10 de febrero de 1998, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la muerte del agente de la policía Robinson Palacios Rentería, en hechos acaecidos el 21 de diciembre de 1995, mientras se encontraba en servicio activo.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante Sentencia del 31 de agosto de 2001, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la responsabilidad del accidente fue exclusivamente del tercero que había invadido el carril por el que transitaba el camión de la Policía Nacional en el que se desplazaba el Agente Palacios Rentería. Recurrida la anterior decisión, la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia del 8 de agosto de 2012, la revocó y declaró patrimonialmente responsable a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, condenándola al pago de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes. Explica que por concepto de indemnización se ordenó el pago de las siguientes sumas de dinero: a Gigliola Patricia Campos Fabra (compañera permanente) 60 SMMLV; a Wendys Vanessa Palacios Campos (hija) 60 SMMLV; a Salvador Palacios Palacios (padre) 10 SMMLV y; a Nolberta del Toro Rentería, Baltazara del Toro Rentería, Florencia del Toro Rentería, Liz Maritza del Toro Rentería, Marcelina Palacios Rentería, Francico (sic) Yimmi Palacios Rentería y Carmen Alicia Palacios Rentería (hermanos) 10 SMMLV a cada uno.

Pues bien, los accionantes interpusieron una acción de tutela contra la sentencia en cuestión el 8 de noviembre de 2012, solicitándole al juez de tutela proteger sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, al realizar la tasación de los perjuicios morales, a que tienen derecho dentro del proceso de reparación directa instaurado en contra de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, desconociendo los parámetros y topes señalados para el efecto por la jurisprudencia del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

33. El Consejo de Estado, para realizar la tasación de los perjuicios morales emplearía un "test de proporcionalidad", considerándolo como el medio adecuado para determinar y dosificar ponderadamente el quantum indemnizatorio del perjuicio. En este orden, destacó que el test comprende tres sub principios, a saber: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Advirtió que los perjuicios morales, ordinariamente demostrados con base en la prueba testimonial de la que se deriva la denominada "presunción de aflicción", deben aplicarse conjuntamente con los mencionados criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, para efectos de su reconocimiento y respectiva tasación, sin que ello se constituya una tarifa legal o judicial. En este orden, aseveró respecto al padre de la víctima y a sus hermanos, y en relación con el ámbito de la idoneidad, que sólo se demostró el parentesco, pues con ningún testimonio expuesto en el proceso se evidenció algún hecho que demostrara la convivencia de la víctima con estos demandantes. Circunstancia que sí se demostró por parte de la compañera e hija de la víctima. En atención a lo esgrimido, se

determinó una indemnización por concepto de perjuicios morales a favor de la compañera permanente y la hija de la víctima en un equivalente a 60 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes; y al padre y los hermanos, 10 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, respectivamente.

Alega el apoderado de los accionantes que, el Consejo de Estado al efectuar la tasación de los perjuicios morales aplicó indebidamente el "test de proporcionalidad". Arguye que habiéndose demostrado el parentesco, deben aplicarse los máximos jurisprudenciales fijados para la indemnización de los perjuicios morales ocasionados, los cuales afirma ser de cien (100) SMMLV para los padres, esposa o compañera e hijos, y de cincuenta (50) SMMLV para los hermanos. Trae a colación sentencias del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en las que se reconoce la indemnización proveniente del parentesco, particularmente en el caso de los padres y hermanos, citando in extenso una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 14 de marzo de 2012, en la que se reitera la jurisprudencia vigente en relación con la cuantificación del daño moral, y señala expresamente "que el principio de proporcionalidad no constituye la herramienta o instrumento jurídico pertinente para la valoración y tasación del perjuicio moral". Considera el apoderado judicial de los accionantes que la decisión proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado constituye un desconocimiento del precedente judicial, en virtud del cual no debe aplicarse para la tasación de los perjuicios morales el test de proporcionalidad, vulnerándose en consecuencia su derecho fundamental a la igualdad, al adjudicarle a sus prohijados una suma diferente a la de aquellos que fueron juzgados bajo otros parámetros jurisprudenciales.

En atención a lo anterior, ¿considera usted que el juez de tutela puede entrar a estudiar el fondo de la tutela interpuesta por los accionantes en contra de la sentencia emitida por el Consejo de Estado? (10 puntos) *

- ◯ No, pues no se cumple con alguno de los requisitos generales dispuestos por la Corte Constitucional para las acciones de tutela contra providencia judicial.
- ◯ Si, pues se cumple con todos y cada uno de los requisitos generales dispuestos por la Corte Constitucional para las acciones de tutela contra providencia judicial.
- ◯ Si, pues es claro que el Consejo de Estado incurrio en un defecto consistente en el desconocimiento del precedente judicial establecido por esa misma Corporación para la tasación de perjuicios morales.
- ◯ Ninguna de las anteriores.

34. Al llegar al caso al juez de tutela, este decide no tutelar, en la medida en que no se cumple con los requisitos generales de acción de tutela contra providencia judicial. ¿Qué pueden hacer los tutelantes al respecto? (10 puntos) *

- ◯ Interponer otra acción de tutela contra la decisión tomada por el juez.

- ◯ Interponer recurso de súplica, en aras de que la Corte Constitucional revise la misma.
- ◯ Interponer recurso de revisión, en aras de que la Corte Constitucional revise la misma.
- ◯ Ninguna de las anteriores.

35. El juez de tutela, al estudiar la acción de tutela contra la Sentencia emitidad por el Consejo de Estado, se percata que acerca de la aplicación o no del test de proporcionalidad para efectos de cuantificar la indemnización por perjuicios morales la Sección Tercera del Consejo de Estado no tiene establecida una regla clara para dicho efecto. Así, se encuentra que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en pronunciamientos anteriores a la fecha de la decisión atacada en sede de tutela, ha señalado entre otras, en las sentencias del 9 de mayo de 2011, expediente 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976); del 19 de agosto de 2011, expediente 20144; y del 31 de agosto de 2011, expediente: 52001-23-31-000-1997-08938-01(19195), que la metodología que debe aplicarse para la liquidación de los perjuicios morales es el test de proporcionalidad. ¿Cuál es el problema jurídico que debería abordar el juez de tutela en su fallo? (10 puntos) *

- ◯ ¿Si la aplicación del test de proporcionalidad para la tasación de los perjuicios morales de los accionantes desconoce el principio de reparación integral del daño y del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, en relación con quienes se les ha cuantificado dichos perjuicios bajo otros parámetros jurisprudenciales?
- ◯ ¿Si la aplicación del test de proporcionalidad para la tasación de los perjuicios morales de los accionantes desconoce el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, en relación con quienes se les ha cuantificado dichos perjuicios bajo otros parámetros jurisprudenciales?
- ◯ ¿Si la aplicación del test de proporcionalidad para la tasación de los perjuicios morales de los accionantes desconoce directamente múltiples derechos fundamentales, en relación con quienes se les ha cuantificado dichos perjuicios bajo otros parámetros jurisprudenciales?
- ◯ Ninguna de las anteriores.

36. El juez de tutela, al estudiar la acción de tutela contra la Sentencia emitidad por el Consejo de Estado, se percata que acerca de la aplicación o no del test de proporcionalidad para efectos de cuantificar la indemnización por perjuicios morales la Sección Tercera del Consejo de Estado no tiene establecida una regla clara para dicho efecto. Así, se encuentra que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en pronunciamientos anteriores a la fecha de la decisión atacada en sede de tutela, ha señalado entre otras, en las sentencias del 9 de mayo de 2011, expediente 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976); del 19 de agosto de 2011, expediente 20144; y del 31 de agosto de 2011, expediente: 52001-23-31-000-1997-08938-

01(19195), que la metodología que debe aplicarse para la liquidación de los perjuicios morales es el test de proporcionalidad. Respecto del defecto o yerro anotado por los accionantes, consistente en la vulneración del precedente judicial, ¿cuál es su opinión? (10 puntos) *

- ◯ No es cierto que la Sección Tercera del Consejo de Estado haya incurrido en un desconocimiento del precedente judicial respecto de la tasación de los perjuicios morales, puesto que no existe una jurisprudencia uniforme sobre sobre el método utilizado para la tasación de perjuicios morales dentro de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
- ◯ Es cierto que la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto consistente en el desconocimiento del precedente judicial de esta misma Corporación.
- ◯ Si bien es cierto que la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto consistente en el desconocimiento del precedente judicial de esta misma Corporación, también lo es que ello se debe solucionar solicitándose la nulidad de la Sentencia por la causales de nulidad establecidas en la Ley 1437 de 2011.
- ◯ Si bien es cierto que la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto consistente en el desconocimiento del precedente judicial de esta misma Corporación, también lo es que, según la jurisprudencia constitucional, esto no constituye ningún defecto ni yerro que pueda ser protegido a través de acción de tutela.

37. El 17 de junio de 2023, John Jairo Ramírez Maluendas empezó a trabajar en la empresa Construcciones Zabdi SAS en el cargo de oficial de obra. Fue vinculado mediante un contrato de trabajo a término indefinido, con una asignación salarial de $1.661.000 mensuales. John Jairo Ramírez Maluendas afirmó haber cumplido con sus obligaciones en el trabajo, entre ellas las relacionadas con participar en las actividades promovidas como pausas activas en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud. Sin embargo, John Jairo relató que el miércoles 10 de abril de 2024 en una de estas sesiones se utilizó como dinámica la “bailo terapia”, que implicaba bailar música secular. En esa oportunidad, él explicó a la empresa que no podía participar, dado que su fe religiosa se lo impedía, y manifestó ser integrante activo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ese mismo 10 de abril de 2024, el trabajador remitió un oficio a su empleadora, la empresa Construcciones Zabdi SAS en el que solicitó la protección de su derecho a la libertad de conciencia y, en consecuencia, que se le permitiera realizar las pausas activas, pero sin bailoterapia ya que va en contra de sus principios. Construcciones Zabdi SAS respondió al trabajador el mismo día 10 de abril, y específicamente le indicó que: “Con respecto a la actividad de hoy, no se está coartando la libertad de conciencia, por tanto, rechazamos esta premisa, ya que la actividad no es con fines religiosos, son actividades de SGSST, que en el contrato aparece como responsabilidades del trabajador".

38. El jueves 11 de abril de 2024, el trabajador fue citado a descargos en las oficinas de la empresa Construcciones Zabdi SAS. Según indica el accionante en dicha sesión se le preguntaron las razones por las que se abstuvo de participar en las pausas activas en la modalidad de "*bailoterapia*" que se habían desarrollado el día anterior. El trabajador insistió en que no participó, dado que es cristiano y sus principios no le permiten bailar. la representante del empleador que llevó a cabo la diligencia de descargos le dijo textualmente: "Le doy un consejo, baile". En respuesta, el trabajador reiteró su imposibilidad de hacerlo dadas sus creencias religiosas y la afectación que ello implicaría para su derecho fundamental a la libertad de conciencia. Al finalizar la jornada laboral del lunes 15 de abril de 2024, el trabajador recibió un comunicado de parte de su empleadora, Construcciones Zabdi SAS, en el que se le indicó que se daba por terminado su contrato laboral por justa causa. Como justificación, la empresa esgrimió que el trabajador "No presentó argumento válido para no realizar pausas activas o programas SGSST". En atención a lo anterior, el martes 16 de abril de 2024 el trabajador presentó acción de tutela contra la empresa Construcciones Zabdi SAS, con fundamento en la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y al trabajo, consagrados en los artículos 18 y 25 de la Constitución Política, respectivamente. El accionante refirió que es padre de una niña de 13 años que depende económicamente de él. Como pretensiones, el accionante solicitó: (i) que se protegieran sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia y al trabajo; (ii) que se ordenara a Construcciones Zabdi SAS a revocar la terminación de su contrato laboral por justa causa y que (iii) se le ordenara a esta empresa permitirle realizar pausas activas, respetando su derecho a la libertad de conciencia. Por último, en el mismo escrito de tutela el actor presentó una medida provisional dirigida a que la empresa Construcciones Zabdi SAS lo reintegrara a su trabajo. En atención a los requisitos de admisibilidad de la acción de tutela, ¿cuál es su posición respecto de la tutela interpuesta por el trabajador? (10 puntos) *

- ◯ No se cumplió con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
- ◯ No se cumplió con el requisito de subsidiariedad, toda vez que no acudió, en un primer momento, al juez ordinario laboral, quien es el competente para resolver el asunto.
- ◯ No se cumplió con el requisito de relevancia constitucional. Sin duda, la discusión que se pretende abordar no tiene una conexión inescindible con el núcleo esencial de ningún derecho fundamental, siendo un asunto meramente laboral.
- ◯ Ninguna de las anteriores.

39. El juez de tutela, al momento de estudiar el caso, considera que el mismo tiene que ser resuelto por carencia actual de objeto por daño consumado, por lo cual no tutela los derechos fundamentales deprecados por el acción. ¿Cuál es su consideración respecto de la decisión abordada por el juez? (10 puntos) *

- ◯ Es una decisión correcta, toda vez que, en efecto, al despido haberse producido el daño ya se encuentra consumado.
- ◯ Es una decisión incorrecta, puesto que lo que hay es una carencia actual de objeto por hecho superado.
- ◯ Es una decisión incorrecta, en la medida en que el juez lo que debió declarar es la improcedencia.
- ◯ Es una decisión incorrecta, en la medida en que el juez debía tutelar. Ello, pues para declarar la improcedencia de la acción de tutela o no tutelar los derechos solicitados, debió constatar que el daño sea irreversible. En el presento asunto, sí es reversible.

40. El juez de tutela considera que hay dos principios en tensión: por un lado, la empresa que considera que a través de dichas actividades se promueve la salud en el trabajo y, por el otro, el señor trabajador que considera que la bailoterapia con música secular es contraria a sus creencias religiosas. ¿Cómo debe solucionar este problema el juez? (10 puntos) *

- ◯ Acudiendo a la Constitución Política de Colombia y a la jurisprudencia constitucional, en aras de encontrar alguna subregla que le indique cómo debe resolver el caso concreto.
- ◯ Acudir a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
- ◯ Utilizar el test de proporcionalidad y razonabilidad, a partir del cual se podrá ver qué principio debe prevalecer en el caso concreto.
- ◯ Ninguna de las anteriores.

41. La señora Linda Sharid Figueroa Delgado y los señores Herwing Gerardo Forero Delgado y Jorge Figueroa Ramírez señalaron que desde el año 2013 trabajaban como vendedores informales de ayacos en la ciudad de Bucaramanga. Específicamente, desempeñaban sus labores en la Calle 56 entre la Carrera 17C y la Carrera 15, al lado de un parqueadero y en un andén bastante ancho que permite el flujo de peatones sin ningún obstáculo, en jornadas de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. Ellos con las ventas de ayacas sufragan los gastos de sus respectivos hogares, debido a que no cuentan con otros ingresos económicos. Desde el 1 de abril de 2021, funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Bucaramanga no les permiten trabajar en su sitio habitual, debido a que impiden la libre locomoción de los transeúntes. Comentaron que, al parecer, ello sucedió por solicitud del Centro Comercial San Andresito La Isla, que se encuentra ubicado al frente del parqueadero, pasando la calle. Agregaron que en el Centro de Bucaramanga hay otros vendedores informales a quienes sí se les permite desempeñar sus labores. Debido a lo anterior, tuvieron que trasladarse a otro sector (Carrera 17C con Calle 56, al lado de una bomba de venta de combustibles), en donde

el andén es reducido y les dificulta realizar las ventas de su producto, además que solo les permiten trabajar hasta las 7:00 p.m.

42. En razón de lo expuesto, el 4 de mayo de 2021 la señora Linda Sharid Figueroa Delgado y los señores Herwing Gerardo Forero Delgado y Jorge Figueroa Ramírez presentaron acción de tutela contra la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Gobierno de Bucaramanga por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo y a la confianza legítima, y solicitaron que se ordene a esas entidades que les permitan seguir trabajando en el que era su sitio habitual, hasta que la Alcaldía determine el lugar donde puedan laborar garantizándoseles el flujo de ventas. ¿Cuál cree debe ser el fragmento jurisprudencial que mejor se adecúa a la resolución del caso y que debería utilizar el juez de tutela que decidir? (10 puntos) *

- ◯ En particular, tratándose del requisito de subsidiariedad en casos relacionados con el traslado o reubicación de vendedores informales, la Corte ha indicado que aun cuando existan otro medios de defensa judicial, el análisis de procedencia debe flexibilizarse, dada su condición de sujetos de especial protección constitucional.

- ◯ En virtud de la Constitución y la Ley, el Estado debe proteger, cuidar y recuperar el espacio público. Para ello, tanto el Gobierno central, departamental y local debe diseñar políticas públicas tendientes a materializar ese propósito. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, el lugar donde se encontraban ubicados los vendedores ambulantes es un sector de viviendas urbanas y, al mismo tiempo, es claro que, en virtud del artículo 1 de la Constitución, debe primar el interés general frente al interés particular de los venderos. Así, también se debe poner de presente que los vendedores ya lograron reubicarse y, si bien no son bajo las mismas condiciones, alli pueden desarrollar su trabajo de venta informal. En ese sentido, el actuar por parte de la Alcaldía fue correcto.

- ◯ Respecto del caso, no se configuró ninguno de los supuestos de carencia actual de objeto. Los accionantes refirieron que desde 2013 trabajaban como vendedores informales de ayacos en la Calle 56 entre carreras 17C y 15, en la ciudad de Bucaramanga, y que desde el 21 de abril de 2021, por instrucciones de funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Municipio, tuvieron que trasladarse a la Carrera 17C con Calle 56 (aunque no existiera una orden de traslado, lo cierto es que hubo medidas de policía que, en la práctica, les ha impedido continuar ejerciendo la labor informal en el mismo sitio que venían ocupando). Por tal motivo, presentaron acción de tutela para que la Alcaldía les permita seguir trabajando en el primer lugar, en las mismas condiciones en que venían desempeñando sus labores (en jornadas de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.).

- [ ] En virtud del derecho fundamental a la buena y respecto de la confianza legítima que tenían los vendedores respecto del lugar en que se encontraban trabajando, es claro que la Alcaldía actuó de forma abusiva, vulnerando sus derechos fundamentales. Si bien hay un deber en cabeza de la administración de proteger, recuperar, cuidar y conservar el espacio público, al mismo tiempo la administración está obligada a diseñar e implementar políticas tendientes a contrarrestar efectos negativos y presentar alternativas a vendedores informales.

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Microsoft 365

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario

Privacidad y cookies | Privacidad de la salud del consumidor | Términos de uso